

La Seguretat Social



Índex

- 1.- Estructura de la Seguretat Social (règim general i especials).
- 2.- Gestió del sistema de la Seguretat Social.
- 3.- Obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social.
- 4.- Obligacions del treballador amb la Seguretat Social.
- 5.- Acció protectora de la Seguretat Social:
 - Prestacions contributives (assistència sanitària, incapacitat temporal, incapacitat permanent, naixement i cura de menor, risc durant l'embaràs i lactància, jubilació, mort i supervivència i atur i subsidi).
 - Prestacions no contributives.
- 6.- RETA.



La Seguretat Social

“La Seguretat Social és un **sistema públic** (i **obligatori**) pel qual l'Estat garanteix a les persones que es troben dins del seu camp d'aplicació la protecció adequada en situacions de dificultat a través de subsidis i prestacions, ja siguin econòmiques o en espècie (ex: assistència sanitària), per superar aquests estats de necessitat” (LGSS).

Aquest sistema està garantit per a tots els ciutadans a la Constitució Espanyola (article 41).

Estructura de la Seguretat Social

Règim general

Inclou els treballadors per compte aliè que no es trobin inclosos en alguns dels règims especials.

Règims especials

Inclou els treballadors que realitzin activitats professionals especials, per la seva naturalesa, condicions de temps i lloc, o pels seus processos productius:

- Règim especial de treballadors autònoms (RETA)
- Règim especial de mineria del carbó
- Règim especial del treball del mar
- Règim especial del funcionariat
- Règim especial d'estudiants (assegurança escolar)



Gestió del sistema de la Seguretat Social

La gestió del sistema de la Seguretat Social s'atribueix, entre d'altres, als següents ens públics, adscrits al **Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions** a través de la **Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i pensions**.

Ens encarregats de la gestió del sistema de la Seguretat Social

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Gestiona les prestacions econòmiques del sistema de Seguretat Social en la seva modalitat contributiva, excepte la prestació per atur i les atribucions a les atribuïdes a l'Imsero (no contributives).

Institut Social de la Marina (ISM)

Gestiona, administra i reconeix el dret a les prestacions del règim especial dels treballadors del mar.

Gerència d'informàtica de la Seguretat Social

S'encarrega de tot el relacionat amb l'ús i l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions en l'àmbit de la Seguretat Social.

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

Unifica els recursos econòmics i financers del sistema. Té competències en matèria d'inscripció d'empreses, afiliació, alta i baixa de treballadors, gestió i control de les cotitzacions i recaptació de quotes.

Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imsero)

Gestiona els serveis socials complementaris de les prestacions del sistema de la Seguretat Social per a persones grans i en situació de dependència.



Obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social (TGSS)

Inscripció de l'empresa

- Serà necessària per empreses que contractin treballadors per compte aliè.
- Obtenció: Codi de compte de cotització per tota la vida de l'empresa.

Afiliació del treballador

- Acte pel qual un treballador entra a formar part de la SS; es produeix la primera vegada que s'incorpora al mercat laboral.
- Obtenció: Número d'identificació de la SS per tota la vida i tots els règims.

Alta del treballador

- La realitza l'empresa cada vegada que contracta un treballador i abans que comenci a treballar.
- Inicia l'obligació de cotitzar.

Baixa del treballador

- La realitza l'empresa quan finalitza la relació laboral.
- Extingeix l'obligació de cotitzar.
- S'ha de comunicar en 3 dies des de l'endemà del cessament de l'activitat.

Cotització

- Liquidar i ingressar les quotes de la SS.
- Tant les aportacions empresarials com les del treballador (descomptant-les-hi de la nòmina).



Obligacions del treballador amb la Seguretat Social

Treball per compte aliè

Cotització

- En la part corresponent al treballador.
- L'empresa li descomptarà de la nòmina i liquidarà l'import corresponent a TGSS.
- Continuarà cotitzant en situacions d'incapacitat temporal, paternitat, maternitat, risc durant l'embaràs, lactància i quan estigui percebent l'atur.

Variació de dades

- Haurà de comunicar a l'empresa qualsevol variació de dades personals (ex: estat civil) i laborals.

Treball autònom

- Comunicació de la seva afiliació
- Alta
- Baixa
- Possible variació de dades

* En aquest règim especial el treballador tria la seva aportació al sistema de la SS entre un mínim i un màxim fixat segons els ingressos que obtinguin.



L'acció protectora de la Seguretat Social

La SS concedeix **prestacions** (econòmiques o en espècie) per preveure, reparar o superar estats de necessitat concrets. Hi ha dos tipus de prestacions:

Acció protectora de la Seguretat Social

Prestació contributiva

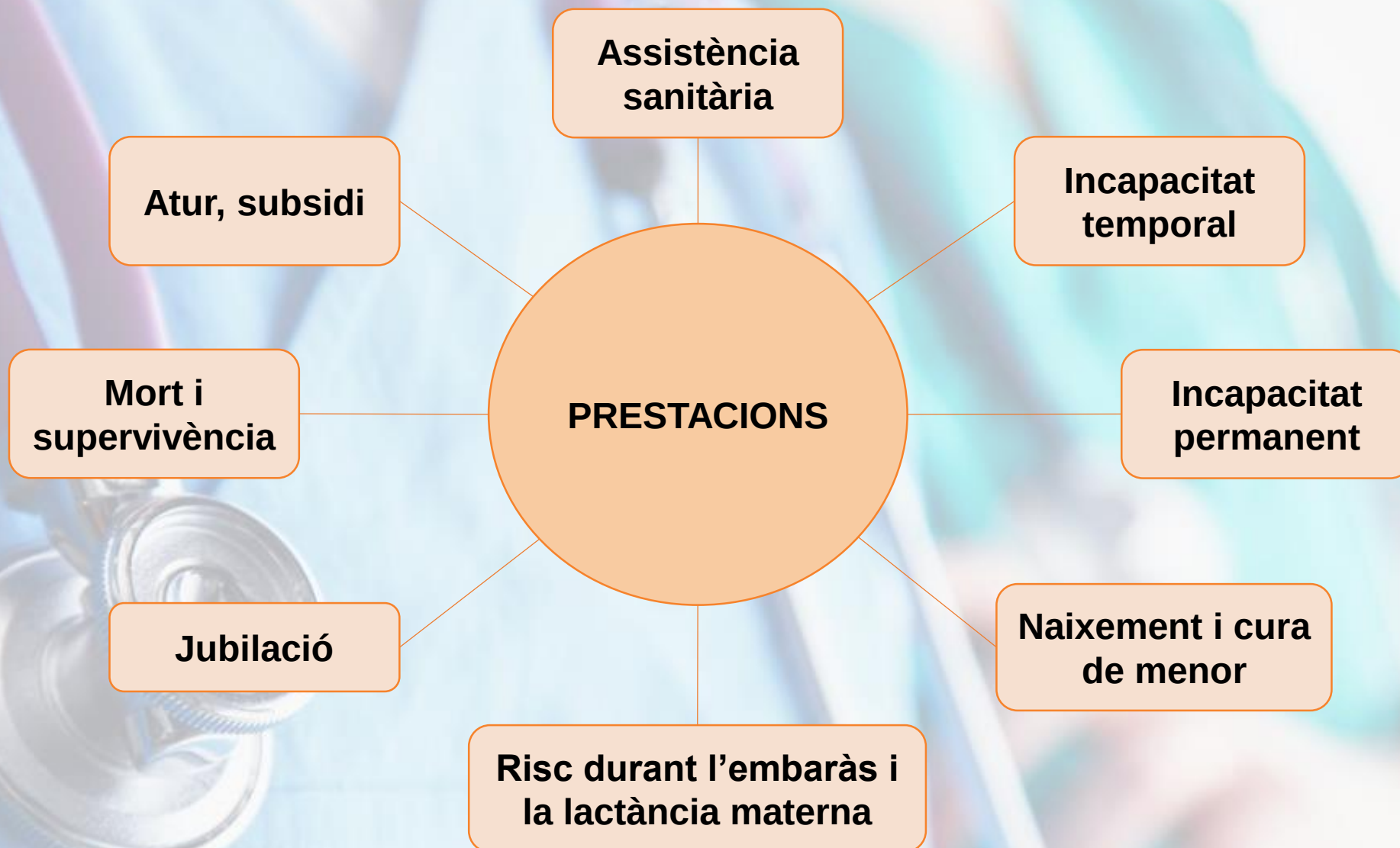
- Es **concedeix** a tots els espanyols i estrangers que resideixin o es trobin legalment a Espanya, si exerceixen la seva activitat al territori nacional i han cotitzat el període mínim previst.
- Es **financen** amb les cotitzacions dels treballadors i empreses i partides dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Prestació no contributiva

- Es **concedeix** a tots els espanyols residents a Espanya que no hagin cotitzat mai o no suficientment per tenir dret a la prestació contributiva.
- Comprèn les prestacions d'assistència sanitària, invalidesa i jubilació en la modalitat no contributiva. Es **financen** a través d'impostos.



Prestacions contributives més importants de la Seguretat Social



Prestació per assistència sanitària

És la que cobreix els serveis mèdics, farmacèutics, de recuperació física, pròtesis i ortopèdia necessaris per prevenir, conservar o restablir la salut de les persones protegides per la Seguretat Social.

Hi tenen dret:

- Persones amb nacionalitat espanyola i residència habitual al territori espanyol.
- Persones que compleixen algun d'aquests supòsits malgrat no tenir residència habitual en territori espanyol:
 - Treballadors afiliats i en alta a la SS.
 - Pensionistes i perceptors de prestacions de la SS.
 - Espanyols d'origen residents a l'exterior i els familiars que els acompanyin en els desplaçaments temporals a Espanya.
- Persones estrangeres amb residència legal i habitual en territori espanyol i no tenir l'obligació d'acreditar la cobertura obligatòria de la prestació sanitària per una altra via.



Prestació per incapacitat temporal (IT)

És la que cobreix la falta d'ingressos que es produeix quan el treballador, per malaltia o accident, està impossibilitat temporalment per treballar i requereix assistència sanitària de la Seguretat Social.

Requisits de la prestació per IT

Afiliació i en alta o situació assimilada a l'alta (durant la vaga i el tancament patronal no existeix el dret a la prestació per IT)

Si es deu a malaltia comuna

S'exigeix cotitzar 180 dies en els 5 anys anteriors a la baixa (període de carència)

Si es deu a accident (laboral o no laboral) o a malaltia professional

No s'exigeix període de cotització

La durada inicial i la quantia de la prestació depenen de la durada de la incapacitat i el seu motiu. La durada màxima serà de 365 dies ampliables en 180 dies més.



Durada inicial en dies de la baixa d'incapacitat temporal i quantia de la prestació en cas d'accident no laboral o malaltia comuna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	+
No es cobra res (segons l'ET)			Durant aquests 17 dies de baixa, el treballador cobra el 60% de la seva base reguladora.																	A partir del dia 21è en endavant i fins al final de la baixa, el treballador cobra el 75% de la base reguladora.											
			Els dies 4t al 15è de baixa (12 dies) els paga l'empresa.												Els dies 16è al 20è de baixa (5 dies) són a càrrec de l'INSS o la mútua d'accident de treball o malaltia professional, segons correspongui.					Des del dia 21è de baixa fins al final, la prestació corre a càrrec de l'INSS o de la mútua d'accidents de treball (AT) o malaltia professional (MP), segons correspongui.											
Per conveni col·lectiu es podrà millorar la prestació per incapacitat temporal.																															

Durada inicial en dies de la baixa d'incapacitat temporal i quantia de la prestació en cas d'accident laboral o malaltia professional

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	+
Des de l'endemà de la baixa i fins al final, el treballador cobrarà el 75% de la seva base reguladora, i la prestació corre a càrrec de l'INSS o de la mútua d'AT/MP, segons correspongui.																															

TS (2024): L'empresa ha d'assumir la prestació per IT si no ha donat d'alta al treballador a la SS
TSJ (2024): L'empresa assumirà part de la prestació per IT si l'AT es produeix per falta de formació en PRL



INCAPACITAT TEMPORAL PER MENSTRUACIÓ INCAPACITANT SECUNDÀRIA

Característiques de la prestació

El pagament es farà des del primer dia

El pagament íntegre el realitzarà l'INSS

No hi ha durada preestablerta ni màxima, dependrà de la prescripció mèdica

60% BCCC fins el dia 20

Requisits de la prestació

Afiliació i en alta o situació assimilada a l'alta (durant la vaga i el tancament patronal no existeix el dret a la prestació per IT)

No s'exigeix període de cotització

Entrada en
vigor: 1/6/2023



INCAPACITAT TEMPORAL PER INTERRUPCIÓ (voluntària i no) DE L'EMBARÀS

Característiques de la prestació

El pagament es farà des del primer dia

El pagament íntegre el realitzarà l'INSS tret del dia de la baixa que el realitzarà l'empresa

No hi ha durada preestablerta ni màxima, dependrà de la prescripció mèdica

%BR: CC → 60% BCCC fins el dia 20 - 75% des del 21.
Si es deguda a AT/MP serà CP → 75%

Requisits de la prestació

Afiliació i en alta o situació assimilada a l'alta (durant la vaga i el tancament patronal no existeix el dret a la prestació per IT)

No s'exigeix període de cotització

Entrada en
vigor: 1/6/2023



Prestació per incapacitat permanent (IP)

És la que cobreix la situació en què es troba el treballador que, després d'haver seguit un tractament mèdic, presenta reduccions anatòmiques o funcionals previsiblement definitives que disminueixen o anul·len la seva capacitat per treballar.

Graus d'incapacitat (qualificada per l'ICAM)

Incapacitat permanent parcial

- El treballador té una disminució igual o superior al 33% en el rendiment del seu treball però no l'impedeix realitzar les tasques fonamentals.
- Cobra una indemnització d'una sola vegada, equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora que hagi servit per determinar la prestació d'IT.

Incapacitat permanent total

- Inhabilita al treballador per realitzar la seva professió, sempre que es pugi dedicar a una altra.
- Cobrarà de manera vitalícia el 55% de la seva base reguladora, que s'incrementarà fins un 75% si el treballador té més de 55 anys i està a l'atur (incapacitat permanent total qualificada de majors de 55 anys).

Incapacitat permanent absoluta

- Incapacitat del treballador per a tota professió o ofici.
- La prestació és del 100% de la base reguladora.
- És una pensió per a tota la vida.

Gran invalidesa

- Quan el treballador no pot realitzar actes essencial de la vida.
- La prestació és del 100% de la base reguladora incrementada.
- És una pensió per a tota la vida.

P. contributives

Incapacitat permanent

Aquestes qualificacions són revisables i des del 2024 no suposen una extinció automàtica del contracte.



Prestació per naixement i cura de menor

És la prestació del 100% de la base reguladora reconeguda als treballadors per tal que gaudeixin dels períodes de descans laboral legalment establerts en supòsits de naixement, adopció, guarda i acolliment.

Quan el període de descans sigui gaudit, de forma simultània o successiva, per ambdós progenitors, tots dos tindran la consideració de beneficiaris de la prestació (no confondre amb excedència).

Durada

Durada total: 16 setmanes intransferibles. Ampliables en certs supòsits:

- Part múltiple: 1 setmana per cada progenitor per cada fill a partir del segon.
- Discapacitat del fill: 1 setmana per cada progenitor.
- Part prematur i hospitalització: fins a un màxim de 13 setmanes.
- Famílies monoparentals: STC 2024: tindran dret a acumular ambdós permisos (16 + 10 setmanes).

Part obligatòria: 6 setmanes ininterrompudes a jornada completa immediates posteriors al part o resolució d'adopció. La mare biològica pot anticipar fins 4 setmanes abans de la data previsible del part.

Part voluntària: 10 setmanes continuades al període obligatori, o de manera interrompuda en períodes setmanals, en jornada completa o parcial des de la finalització del període obligatori fins els 12 mesos del fill o de la resolució d'adopció.



Requisits de la prestació per maternitat

Afiliació i en alta o situació assimilada a l'alta

Menor de 21 anys	No s'exigeix període de cotització.
Entre 21 i 26 anys	S'exigeix haver cotitzat 90 dies en els 7 anys anteriors a la baixa o 180 dies en tota la vida laboral.
Més de 26 anys	S'exigeix haver cotitzat 180 dies en els 7 anys anteriors a la data de la baixa o 360 dies en tota la vida laboral.

Requisits de la prestació per paternitat

Afiliació i en alta o situació assimilada a l'alta

S'exigeix haver cotitzat 180 dies en els 7 anys anteriors a la baixa o 360 dies en tota la vida laboral.



Prestació per risc durant l'embaràs i lactància materna

És la que cobreix la pèrdua de rendes que origina la suspensió del contracte de treball durant aquesta situació, en què no és possible canviar de lloc de treball que elimini aquest risc que afecta el fetus o la mare durant l'embaràs o el nadó durant la lactància.

Requisits, durada i quantia de la prestació per risc durant l'embaràs i lactància materna

Estar afiliada i en alta o situació assimilada a l'alta

Risc durant l'embaràs

Durarà fins que s'elimini el risc si és possible o fins el part

Risc durant la lactància materna

Durarà fins que s'elimini el risc o fins que el nadó compleixi 9 mesos

Es cobrarà el 100% de la base reguladora



INCAPACITAT TEMPORAL SETMANA 39 D'EMBARÀS

Característiques de la prestació

El pagament es farà des del primer dia

El pagament íntegre el realitzarà l'INSS tret del dia de la baixa que el realitzarà l'empresa

Fins la data del part o inici risc durant l'embaràs

60% BCCC fins el dia 20 - 75% BCCC des del 21

Requisits de la prestació

Afiliació i en alta o situació assimilada a l'alta

Menor de 21 anys	No s'exigeix període de cotització.
Entre 21 i 26 anys	S'exigeix haver cotitzat 90 dies en els 7 anys anteriors a la baixa o 180 dies en tota la vida laboral.
Més de 26 anys	S'exigeix haver cotitzat 180 dies en els 7 anys anteriors a la data de la baixa o 360 dies en tota la vida laboral.

Segons les dades del INE
1 de cada 3 parts abans de la setmana 39

Entrada en vigor: 1/6/2023



Pensió de jubilació

És una prestació econòmica, vitalícia, rebuda pel treballador que cessa voluntàriament, de forma total o parcial, en la seva activitat laboral en complir l'edat legal de jubilació i si reuneix determinats requisits.

La quantia que es **cobrarà** es determinarà aplicant a la base reguladora el percentatge que correspongui en funció dels anys cotitzats i de l'edat de jubilació (ex: percentatge addicional per perllongar la vida laboral), sempre dins d'uns límits mínims i màxims.

Complement per maternitat en les pensionistes: suposa un increment de la pensió per viudetat, jubilació o incapacitat permanent per beneficiar a les dones que hagin tingut 2 o més fills biològics o adoptats.

La pensió de jubilació es percep en **14 pagues anuals**, està subjecta a l'**IRPF** i s'**extingeix** amb la mort del pensionista.

Requisits per percebre la prestació per jubilació ordinària

Afiliació a la Seguretat Social: es pot estar en alta, situació assimilada a l'alta o en situació de no alta.

Cessar totalment o parcialment en l'activitat laboral.

Haver complert l'edat mínima de jubilació: 67 anys o 65 anys (si s'ha cotitzat 38 anys i 6 mesos o més). En determinats supòsits especials, l'edat mínima s'avança.

*L'edat legal de jubilació el 2025 és de 66 anys i 8 mesos. S'anirà incrementant 2 mesos per any fins a l'any 2027, en que l'edat de jubilació serà de 67 anys (Reforma 2011).

Tenir 15 anys cotitzats, dels quals almenys 2 hauran d'estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de jubilar-se.

Per calcular la base reguladora s'utilitzen els 25 últims anys cotitzats.



Pensió de jubilació

Jubilació anticipada

Accés abans dels 65 anys per pèrdua involuntària de feina o per voluntat del interessat. S'aplicarà un coeficient reductor a la pensió.

*Es preveuen requisits especials per a persones amb $\geq 45\%$ de discapacitat.

Jubilació demorada

Prolongació vida laboral. Augment de la pensió amb un increment percentual anual (4%) i a partir del 2n any cada 6 mesos (2%).

Jubilació flexible / activa

Compatibilitzar la pensió ordinària amb un treball a temps parcial (disminució de la pensió en proporció a la jornada).

Jubilació parcial

Compatibilitzar després dels 60 anys la pensió amb un treball a temps parcial vinculada o no amb un contracte de relleu.



Prestacions per mort i supervivència

En cas de defunció del treballador es podran atorgar certes prestacions, sempre i quan es compleixin els **requisits** següents: el causant estigui afiliat i el període de cotització hagi estat de 500 dies en els 5 anys immediatament anteriors si la mort és per malaltia comuna (no requereix període de carència si es deriva d'accident o malaltia professional).

Auxili per defunció: per fer front a les despeses de l'enterrament.

Pensió per viduitat: per al cònjuge* viu i per a tota la vida, excepte si contrauen nou matrimoni o formen parella de fet.
Quantia: 52% de la BR (excepcionalment 70%).

**L'INSS i a jurisprudència actual no la reconeix a parelles de fet no constituïdes formalment com a tal.*

Pensió d'orfenesa: per als fills del difunt menors de 21 anys. La pensió es prolongarà fins als 25 anys si percep rendes inferiors a l'SMI.

Quantia: 20% de la BR (si és orfe absolut s'incrementa amb el 52% de la BR).

Prestació a favor dels familiars: són beneficiaris els parents per consanguinitat fins al 2n grau del causant que compleixin els requisits: haver conviscut amb el causant, haver estat al seu càrrec, com a mínim, durant dos anys anteriors a la seva mort i no tenir dret a pensió pública ni tenir recursos superiors a l'SMI.

Quantia: 20% de la BR.



Prestació per atur

És la que empara els que, podent i volent treballar, perden la seva feina o veuen reduïda la seva jornada ordinària almenys en una tercera part, sempre que el seu salari es redueixi en la mateixa proporció.

Requisits
Afiliació i en alta a la Seguretat Social
No haver complert l'edat de jubilació
Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació i signar el compromís de recerca activa de feina
Estar en situació legal d'atur (no cessament voluntari)
Haver cotitzat almenys 360 dies

La **durada** de la prestació anirà en funció del temps cotitzat en els 6 anys anteriors a la situació d'atur.

El **termini** per sol·licitar la prestació és de 15 dies hàbils des de la situació de desocupació.

Vacances no gaudides: la situació legal de desocupació es produeix després d'aquest període (l'empresa paga i cotitza → quitança).



Quantia de la prestació per atur	
Cada un dels 180 primers dies : 70% de la Base Reguladora (6 mesos aprox.)	Des del dia 181 en endavant: 60% de la Base Reguladora
La quantitat estarà compresa entre uns límits màxims i mínims segons el número de fills i fixada en relació a l'IPREM.	

Percepció de pagament únic de la prestació per atur: Es pot rebre en un sol pagament tota la prestació contributiva per atur si es compleixen certs requisits.

Compatibilitat amb l'ocupació de la prestació i subsidi per atur: El Complement de Suport a l'ocupació permetrà, sota certs requisits, la percepció d'un import decreixent per un màxim de 180 dies (des de 11/2024).





Subsidi per atur

És una prestació econòmica assistencial destinada als **aturats inscrits** com a demandants d'ocupació que **no han rebutjat una oferta** d'ocupació adequada ni cursos de formació.

- Quantia: 95% IPREM 6 primers mesos, 90% IPREM 6 mesos següents i 80% IPREM resta del període.

Va destinat a les següents persones:

- Han esgotat la prestació contributiva per atur
Caldrà estar en una de les següents situacions:
 - **No tenir rendes superiors al 75% de l'SMI** (exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries) o tenir **responsabilitats familiars**.
 - Els menors de 45 anys que no tinguin responsabilitats familiars caldrà que hagin percebut una prestació d'atur ≥ 360 dies **(11/2024)**.
- Han cotitzat menys d'un any.
 - Caldrà tenir una **cotització mínima** de 3 mesos si es tenen responsabilitats familiars, o 6 mesos si no es tenen aquestes responsabilitats.
- Es preveuen requisits i condicions especials per a persones majors de 52 anys.
- Altres supòsits: Treballadors majors de 55 anys, migrants retornats sense dret a prestació contributiva, alliberats de presó i en remissió de condemna per desintoxicació, declaració de plena capacitat o invalidesa parcial com a conseqüència de revisió del grau d'invalidesa i víctimes de violència sexual o masclista a partir dels 16 anys **(11/2024)**.

Prestacions contributives de la Seguretat Social en el RETA

Les prestacions socials dels treballadors autònoms s'han anat assimilant a les que perceben els treballadors inclosos en el Règim General.

Assistència sanitària: mateixes prestacions que en el Règim General.

IT derivada de contingències comunes: mateixos requisits i quanties que en el R.G si ha optat voluntàriament per aquesta cobertura.

IT derivada de contingències professionals: percep la prestació si ha optat voluntàriament per aquesta cobertura i ha cotitzat el període de carència.

I.P.: mateixes prestacions que en el R.G, sempre que hagin optat per cotitzar per IT per contingències professionals i es trobin al corrent de pagament.

Maternitat i paternitat: mateixes condicions que en el R.G.

Risc durant l'embaràs i la lactància: mateixes condicions que en el R.G.

Jubilació: mateixes condicions que en el R.G.

Mort i supervivència: mateixes condicions que en el R.G.



Prestació per cessament d'activitat

És aquella que empara els treballadors autònoms que han cessat en l'activitat professional de forma involuntària (i han cotitzat per a aquesta prestació). Inclou una prestació econòmica mensual i la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Requisits

Afiliació i en alta

Estar en situació legal de cessament d'activitat

No haver complert l'edat de jubilació

Sol·licitar la baixa en el RETA per cessament d'activitat

Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social

Tenir cobert un període mínim de cotització de 12 mesos

Sol·licitar la baixa en el seu Règim de la Seguretat Social per cessament d'activitat

Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació i signar el compromís de recerca activa de feina

